

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יוסף טייב

5806/25/פ

### הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון – מתן ציון מגן לעולים חדשים ולעורכי דין זרים בבחינות ההתמחות), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 38 בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961<sup>1</sup>, בסעיף 38, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ג) בבחינות הלשכה להסמכה לעריכת דין תינתן תוספת של 6 נקודות לציון הסופי לעולים חדשים כהגדרתם בסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט–1959<sup>2</sup>, ולעורכי דין זרים."

2. תחולה חוק זה יחול על בחינות שהתקיימו החל מיום 1 בדצמבר 2024.

### דברי הסבר

שיעור ההצלחה בבחינת ההסמכה לשכת עורכי הדין, שהתקיימה בחודש דצמבר 2024, תוך כדי מלחמת חרבות ברזל, עומד על 49 אחוזים, ובקרב עולים חדשים וישראלים שלמדו בחוץ לארץ, אף עומד על שיעור אפסי. מתוך 143 ישראלים שלמדו משפטים בחוץ לארץ וניגשו לבחינה עבר רק נבחן אחד, ובקרב 29 עולים חדשים עברו רק ארבעה נבחנים. הלכה למעשה, בעקבות רמת הקושי של הבחינה ותנאיה, רבים מהמתמחים במקצוע המשפטים שניגשו לבחינה, נותרו עם תחושת כישלון וחוסר אונים.

לצורך ההשוואה, כיום רופאים שסיימו את לימודיהם בחוץ לארץ ומשתתפים בקורס הכנה רשמי בישראל זכאים לקבל "ציון מגן" של עד 8 נקודות במבחן הרישוי הממשלתי, במידה ועמדו בהצלחה בדרישות הקורס ובבחינת המגן. לעומת זאת, עולים חדשים וישראלים שלמדו משפטים בחוץ לארץ נדרשים לעבור 9 בחינות בדיני מדינת ישראל, ולאחר מעברם בהצלחה, הם לא נהנים ממנגנון "ציון מגן" בבחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין, וזאת על אף הקשיים המשמעותיים בשפה ובמערכת המשפטית הישראלית.

בנוסף, מציאות היום מחייבת את ישראל להיערך להגנה משפטית בזירה הבינלאומית: בישראל קיימת חשיבות רבה להופעה ולהגנה בבית המשפט הבינלאומי בהאג ובמסגרות משפטיות נוספות, בהן

<sup>1</sup> ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

<sup>2</sup> ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

נדרשת מומחיות במשפט זר ובייצוג בשפות זרות. במקרים כגון תביעות נגד חיילי צה"ל, כולל מעצרים בחוץ לארץ, קיימת דרישה למומחים בעלי יכולת להתמודד עם נושאים משפטיים בין-לאומיים. היעדרם של עורכי דין אשר מתמחים בתחומים אלה, מפחית את יכולת המדינה להגן על אינטרסים שלה בזירה הבינלאומית. לכן, ישנה חשיבות רבה בשילוב משפטנים בעלי השכלה משפטית מחוץ לארץ ועורכי דין זרים במערכת המשפט הישראלית.

הצעת חוק זו נועדה לחזק את שילובם של עורכי דין זרים וכן עולים חדשים, במיוחד אלו הדוברים שפות זרות, במערכת המשפט הישראלית, בכדי לספק מענה מקצועי למדינת ישראל בכל הקשור להגנה משפטית בזירה הבינלאומית.

לפיכך, מוצע לתת תוספת של 6 נקודות לציון הסופי לעולים חדשים ולעורכי דין זרים בבחינת ההתמחות של לשכת עורכי הדין, החל מהמועד שהתקיים בחודש דצמבר 2024 והלאה, הן בשל רמת הקושי של הבחינה והן בשל השלכות המלחמה על הציבור בכלל ועל אוכלוסיית הנבחנים בפרט, בדגש על עולים חדשים ועורכי דין זרים.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
י"ד באייר התשפ"ה (12.05.2025)